

RECURSO CÍVEL Nº 5076789-43.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** FAMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REGRA PROCESSUAL ESPECÍFICA DOS JUIZADOS. §1º DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUIZO A QUO. AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO E DE PREPARO, NO PRAZO DE 48 HORAS, A PARTIR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, uma vez que deserto. Sem custas ou honorários. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5076789-43.2024.4.02.5101**510015697689 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5076789-43.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** FAMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso da parte autora em face da sentença na qual fora julgado improcedente seu pedido de parcelamento do débito previdenciário de empresa inativa na Receita Federal do Brasil, com CNPJ baixado, uma vez que não é possível fazer o requerimento de parcelamento de contribuição social de forma administrativa.

Compulsando os autos, na oportunidade da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que a parte autora não efetuou o devido preparo recursal e nem efetuou novo pedido de gratuidade de justiça, após o indeferimento da justiça gratuidade pelo Juízo a quo.

Passo a decidir.

VOTO

Diante de regra processual específica para os Juizados, na forma do §1º, do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o preparo deverá ser efetuado independente de intimação, no prazo de 48 horas, a partir da interposição, sob pena de deserção.

Ocorre que no caso em análise, a parte autora interpôs o recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença *a quo*.

Contudo, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas processuais, a fim de que seu recurso fosse devidamente analisado, tampouco requereu novo pedido de gratuidade de justiça com a respectiva comprovação da hipossuficiência.

Sobre o tema, estas Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento: "19- Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição".

Verificada ausência de preparo no prazo legal, como é o caso, o presente recurso é deserto.

Pelo exposto, voto por **NÃO CONHECER** do recurso, uma vez que deserto. Sem custas ou honorários. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.